Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

Rechtsanwältin Amira Dörfler
Kanzlei Dörfler | Fadenweg 3, 90762 Fürth

14.10.2026

Die Werkstatt und die Rückforderung

Sehr geehrte Frau Dörfler,

ich bitte Sie, mich wegen der beigefügten Forderung von Herrn Dr. Fichtelmann zu vertreten. Ich habe meiner Tochter und der Firma Geld gegeben, als der neue Zuschneidetisch gekauft werden musste. Jetzt soll ich einen Teil zurückzahlen, obwohl das Geld ursprünglich aus meiner Altersvorsorge kam. Bitte prüfen Sie meine persönliche Lage getrennt von der Lage meiner Tochter. Yara führt die Firma; ich war nicht Geschäftsführerin.

Mir gehören 60 Prozent der Geschäftsanteile, Yara hält 33 Prozent und unser langjähriger Polstermeister Leopold Haderlein sieben Prozent. Die Satzung verlangt bei gewöhnlichen Gesellschafterbeschlüssen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Herr Haderlein ist Mitarbeiter, kein Geschäftsführer. Wir haben im letzten Frühjahr über eine Nachfolge gesprochen; übertragen wurde bis heute nichts. Bitte nehmen Sie nicht an, meine Tochter habe meine Anteile schon bekommen, nur weil sie alle Kunden kennt.

Am 30. Juni kamen 80.000,00 EUR zurück. Ich habe damit eine eigene private Schuld getilgt. Die Firma schuldet mir nach meiner Aufstellung weiterhin 200.000,00 EUR. Die Maschine soll Sicherheit sein. Ich weiß nicht, ob die Nummer auf dem Sicherungsblatt mit dem neuen Typenschild übereinstimmt. Im Sommer wurde der Tisch repariert und der Servicetechniker hat einen Aufkleber ersetzt.

Die Bankbürgschaft hatte ich zusätzlich unterschrieben. Nach der Zahlung der Firma im Juli hieß es am Telefon, die Linie sei erledigt. Der schriftliche Brief spricht allerdings von einer Herabsetzung. Ich lege beides bei. Das ist nicht dasselbe Geld wie die 80.000,00 EUR auf meinem Privatkonto.

Bitte antworten Sie zunächst nur für mich. Leopold und Yara müssen selbst entscheiden, wen sie beauftragen. Ich kann ihnen keine Auskunft über meine private Schuld erteilen lassen. Meine Tochter möchte, dass wir alles gemeinsam besprechen; ich möchte vorher verstehen, ob wir überhaupt dieselben Interessen haben.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Schlötterer

Absender: Amtsgericht Fürth | Insolvenzgericht
Verfahren 6 IN 326/26

An: Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

Datum: 01.10.2026

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Über das Vermögen der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH, Polsterbogen 12, 90765 Fürth, wird am 1. Oktober 2026 um 10:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Dr. Ilja Fichtelmann, Spindelgasse 4, 90762 Fürth, bestellt. Der Eigenantrag ging am 17. August 2026 um 09:46 Uhr bei Gericht ein.

Die Eröffnung erfolgt wegen Zahlungsunfähigkeit. Gläubiger werden zur Anmeldung ihrer Forderungen bis zum 16. November 2026 aufgefordert. Rechte an Maschinen, Waren und Forderungen sind unter Beifügung der jeweiligen Vertrags- und Erwerbsnachweise beim Insolvenzverwalter anzumelden. Ein behaupteter Sicherungsvertrag darf nicht allein anhand der Überschrift einer Buchung als bestehend behandelt werden.

Die Schuldnerin wird durch ihre Geschäftsführerin Yara Schlötterer vertreten. Die Gesellschaft betreibt eine Polsterei mit Fertigung von Sitzmöbeln und Reparaturleistungen. Die Fortführung einzelner Aufträge wird durch den Verwalter geprüft.

Dieser Beschluss entscheidet nicht über einzelne Sicherheiten oder Rückforderungsansprüche gegen Gesellschafter. Ausgefertigt am 2. Oktober 2026. Namenswiedergabe: Hildegard Weigand, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.

Absender: Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH | Gesellschaftsordner

An: Insolvenzverwaltung Fichtelmann

Datum: 10.10.2026

Gesellschafter und Vertretung nach dem Gesellschaftsordner

Die im Gesellschaftsordner abgelegte Liste vom 12. Januar 2024 weist ein Stammkapital von 25.000,00 EUR aus. Gundula Schlötterer hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 15.000,00 EUR, Yara Schlötterer von 8.250,00 EUR und Leopold Haderlein von 1.750,00 EUR. Dies entspricht 60, 33 und sieben Prozent. Eine spätere Anteilsübertragung ist in dem übergebenen Ordner nicht enthalten.

Yara Schlötterer ist nach dem beigefügten Bestellungsbeschluss vom 12. Januar 2024 alleinige Geschäftsführerin. Gundula Schlötterer und Leopold Haderlein besitzen nach diesem Ordner weder Organstellung noch Prokura. Haderlein arbeitet als angestellter Polstermeister. Er darf Wareneingänge prüfen und gewöhnliche Materialbestellungen nach betrieblicher Freigabe auslösen, aber keine Darlehensverträge für die GmbH abschließen.

Die Satzung verlangt für gewöhnliche Beschlüsse die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine allgemeine Sperrminorität des Haderlein ist nicht vereinbart. Der Vermerk ersetzt keinen aktuellen Registerabruf. Er dokumentiert nur die am 8. Oktober übergebenen Gesellschaftsunterlagen und wurde von Sachbearbeiterin Alina Kessel gegengelesen.

In einem nicht unterschriebenen Entwurf vom April 2026 wird eine spätere Beteiligungserhöhung Haderleins auf 15 Prozent erwogen. Die Beteiligten teilten bisher übereinstimmend mit, dass dieser Entwurf weder beurkundet noch vollzogen wurde.

Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

02.05.2024

Darlehensvereinbarung für den Zuschneidetisch

1 Darlehensbetrag und Auszahlung

Gundula Schlötterer stellt der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH ein Darlehen von 280.000,00 EUR zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt am 6. Mai 2024 auf das Geschäftskonto der GmbH. Das Geld dient dem Erwerb eines automatischen Zuschneidetisches sowie der damit verbundenen Einrichtung. Darlehensnehmerin ist ausschließlich die GmbH, nicht Yara Schlötterer persönlich.

2 Laufzeit und Rückzahlung

Das Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2026 zurückzuzahlen. Vorzeitige Teilzahlungen sind zulässig; sie werden auf den Darlehensbetrag angerechnet. Eine laufende Verzinsung wird nicht vereinbart. Die Parteien treffen mit diesem Vertrag keinen Rangrücktritt. Gesetzliche Folgen einer Gesellschafterstellung werden dadurch nicht abbedungen.

3 Sicherheit

Die Parteien beabsichtigen einen gesonderten Sicherungsvertrag über den konkret zu bezeichnenden Zuschneidetisch. Diese Darlehensvereinbarung selbst überträgt noch kein Eigentum. Die für den Erwerb und die Individualisierung benötigten Unterlagen werden der Darlehensgeberin nach Lieferung übergeben. Eine Sicherheit für andere Familienforderungen wird nicht vereinbart.

4 Informationen

Die Geschäftsführerin übermittelt Gundula jährlich den Jahresabschluss und teilt eine wesentliche Änderung der Finanzierung mit. Eine operative Geschäftsführungsbefugnis wird Gundula durch diese Informationsvereinbarung nicht erteilt. Zahlungsänderungen bedürfen einer übereinstimmenden dokumentierten Erklärung.

5 Abschluss

Fürth, 2. Mai 2024. Gundula Schlötterer unterschreibt als Darlehensgeberin, Yara Schlötterer als Geschäftsführerin für die Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH. Beide erhalten eine Ausfertigung.

Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

20.05.2024

Sicherungsübereignung des Zuschneidetisches

1 Bezeichneter Gegenstand

Die Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH überträgt Gundula Schlötterer zur Sicherung des Darlehens vom 2. Mai 2024 das Eigentum an dem Zuschneidetisch Textomat Z240, Herstellerfabriknummer TM240-0424-17, einschließlich fest montierter Steuerung. Der Tisch steht in Halle 1 der Betriebsstätte Polsterbogen 12, 90765 Fürth. Nicht umfasst sind lose Werkzeuge, Stoffbestände und andere Maschinen.

2 Besitz und Nutzung

Die GmbH bleibt unmittelbare Besitzerin und nutzt den Tisch im gewöhnlichen Betrieb. Sie verwahrt ihn für die Sicherungsnehmerin, hält ihn instand und darf ihn ohne deren Zustimmung weder veräußern noch an einen anderen Standort verbringen. Reparaturen und Verschleißteile dürfen im gewöhnlichen Betrieb ersetzt werden. Eine Ersatzmaschine wird durch diese Vereinbarung nicht automatisch erfasst.

3 Sicherungszweck und Freigabe

Gesichert wird ausschließlich der jeweils offene Rückzahlungsanspruch aus dem Darlehen über 280.000,00 EUR. Nach vollständiger Tilgung wird das Eigentum zurückübertragen. Die Parteien vereinbaren keine zusätzliche Sicherheit für die Bürgschaft der Gundula gegenüber der Bank. Eine vorzeitige Teilrückzahlung führt nicht ohne weitere Abrede zur Freigabe einzelner Maschinenteile.

4 Erwerbsunterlagen

Die GmbH legt die Lieferrechnung T240-88 und den Zahlungsbeleg vom 16. Mai 2024 vor. Ob noch Rechte des Lieferanten bestehen, ist anhand dieser Unterlagen zu prüfen; eine Erklärung des Lieferanten zur vollständigen Kaufpreiszahlung wird separat abgelegt. Die Parteien behaupten mit diesem Vertrag keine Prüfung durch einen Notar.

Fürth, 20. Mai 2024. Unterzeichnet von Gundula Schlötterer und Yara Schlötterer für die GmbH.

Absender: Textomat Anlagen GmbH
Werkstraße 15, 86167 Augsburg

An: Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

Datum: 10.05.2024

Rechnung T240 88 Zuschneidetisch

Geliefert wird ein Zuschneidetisch Textomat Z240, Fabriknummer TM240-0424-17, mit Steuerung und zwei Einweisungstagen. Nettopreis 220.000,00 EUR, Umsatzsteuer 41.800,00 EUR, Gesamtpreis 261.800,00 EUR. Die Lieferung erfolgte am 8. Mai 2024 an die Betriebsstätte in Fürth. Der Lieferschein ist von Leopold Haderlein unterzeichnet.

Zahlbar bis zum 17. Mai 2024. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. Betriebsmittel, Hallenanschluss und Stoffsoftwarelizenzen Dritter sind nicht Bestandteil dieser Rechnung. Die Einweisung wurde am 8. und 9. Mai durchgeführt; Teilnehmer waren Herr Haderlein, Frau Yara Schlötterer und zwei Zuschneiderinnen.

Buchungsvermerk vom 17. Mai 2024: Zahlung von 261.800,00 EUR am 16. Mai eingegangen. Der Kaufpreis ist vollständig beglichen. Aus dieser Rechnung bestehen keine offenen Kaufpreisforderungen mehr. Die Firma Textomat bestätigt damit nicht die Wirksamkeit einer späteren Sicherungsübereignung an Dritte.

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Typ und Fabriknummer nennen. Der Auftrag wird unter FW2405 geführt.

Von: Gundula Schlötterer <gundula.schloetterer@tuchgasse.example>

An: Yara Schlötterer <yara.schloetterer@faltenwurf.example>

Datum: Thu, 18 Jun 2026 18:12:00 +0200

Teilrückzahlung vor Monatsende

Liebe Yara,

ich brauche bis zum Monatsende 80.000 Euro zurück. Meine eigene Zwischenfinanzierung läuft aus. Du hattest im April gesagt, mit dem Hotelauftrag sei das machbar. Bitte schreibe mir ehrlich, ob der Abschlag schon da ist oder nur angekündigt. Ich will nicht erst am letzten Tag erfahren, dass ich wieder verlängern muss.

Den Tisch möchte ich als Sicherheit behalten, solange noch Geld offen ist. Das steht auch so im Vertrag. Frau Aydin von der Bank fragte mich außerdem wegen meiner Bürgschaft. Bitte vermische die Banklinie nicht mit meinem Darlehen. Das sind zwei verschiedene Sachen und ich habe beides in unterschiedlichen Mappen.

Leopold hat mir beim Sommerfest gesagt, er habe wieder Stoff für die Firma privat bezahlt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bitte schaut, dass er seine Quittungen bekommt. Seine sieben Prozent machen ihn nicht zum Geldautomaten, sagt er jedenfalls.

Liebe Grüße
Mama

Von: Yara Schlötterer <yara.schloetterer@faltenwurf.example>

An: Gundula Schlötterer <gundula.schloetterer@tuchgasse.example>

Datum: Fri, 19 Jun 2026 07:44:00 +0200

AW Teilrückzahlung vor Monatsende

Liebe Mama,

der Hotelabschlag ist am Mittwoch tatsächlich eingegangen. Davon sind Material und die Juni-Löhne noch zu bezahlen. Nach der aktuellen Liste könnte ich Dir 80.000 Euro überweisen, wenn die zurückgestellte Umsatzsteuer erst im Juli abgeht. Eine schriftliche Stundung haben wir dafür noch nicht. Bitte behandle das nicht als endgültig frei verfügbares Geld.

Wir haben genügend Aufträge, aber die Bezüge für das Hotel kosten mehr als kalkuliert. Ich habe gestern zu Alina gesagt, so wie die Liste gerade aussieht, sind wir zahlungsunfähig. Das war meine Schlussfolgerung im Büro, kein Schreiben an alle Gläubiger. Alina meinte, erst müsse die zweite Bankverbindung ergänzt werden. Ich kann Dir heute deshalb keinen vollständigen Status schicken.

Für die Banklinie will Frau Aydin einen Rückführungsplan. Sie hat 35.000 Euro im Juli genannt. Ob damit Deine Bürgschaft vollständig frei wird, weiß ich nicht. Bitte frage das selbst schriftlich nach.

Yara

Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

Alina Kessel | Buchhaltung

29.06.2026

Freigabe der Teilrückzahlung an Gundula

Alina,

bitte überweise morgen 80.000,00 EUR an Gundula Schlötterer auf das im Darlehenskonto gespeicherte Konto. Als Verwendungszweck ist Teilrückzahlung Darlehen 02.05.2024 einzutragen. Nach der Zahlung bleiben 200.000,00 EUR Darlehensbetrag offen. Die Rückzahlung ist im Vertrag vorzeitig zugelassen; eine Zinszahlung ist nicht enthalten.

Die Zahlung stammt vom Geschäftskonto mit Endziffern 6029. Der Hotelabschlag von 154.700,00 EUR ging dort am 17. Juni ein. Bitte stelle diesen Eingang nicht als Nettogewinn dar. Die Materialrechnung für die Hotelstoffe über 42.840,00 EUR und die bereits fällige Umsatzsteuer sind in der Liste gesondert zu zeigen.

Ich habe die Freigabe selbst erteilt. Ein Gesellschafterbeschluss dazu ist heute nicht gefasst worden. Gundula hat mich nicht als Geschäftsführerin vertreten. Eine Rückzahlung an Leopold wird hiervon nicht erfasst. Seine Auslagen prüfen wir anhand der Originalbelege.

Yara Schlötterer, Geschäftsführerin, 29.06.2026, 15:06 Uhr. Alina vermerkt am 30.06.2026: Auftrag ausgeführt, Wertstellung heute. Die Freigabe ersetzt keinen vollständigen Liquiditätsstatus.

Absender: Kettengrund Bank eG | Firmenkunden Fürth
Beraterin Derya Aydin

An: Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

Datum: 10.01.2025

Bürgschaft zur Betriebsmittellinie der Faltenwurf GmbH

Gundula Schlötterer übernimmt gegenüber der Kettengrund Bank eG eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 EUR für die Verpflichtungen der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH aus der Betriebsmittellinie FW-60 vom 10. Januar 2025. Die Bürgschaft erstreckt sich nur auf diese bezeichnete Linie, einschließlich Zinsen und Kosten innerhalb des Höchstbetrags.

Die Bank kann die Bürgin nach Maßgabe der Bürgschaft in Anspruch nehmen, wenn die gesicherte Forderung fällig und nicht erfüllt ist. Eine Erweiterung auf andere Kredite der GmbH ist nicht vereinbart. Zahlungen der GmbH sind bei der Ermittlung der gesicherten Restforderung zu berücksichtigen.

Die Bürgschaft ist von Gundula Schlötterer am 10. Januar 2025 in der Filiale unterzeichnet worden. Eine Mitunterzeichnung ihrer Tochter als private Mitschuldnerin liegt nicht vor. Die Ausfertigung wurde der Bürgin ausgehändigt.

Buchungsstand zur Linie am 30. Juni 2026: Inanspruchnahme 52.000,00 EUR zuzüglich noch nicht abgerechneter Zinsen. Die Vertragsurkunde sagt nichts darüber aus, ob die Bürgin bereits Zahlungen an die Bank erbracht hat.

Von: Derya Aydin <derya.aydin@kettengrund.example>

An: Yara Schlötterer <yara.schloetterer@faltenwurf.example>

Datum: Thu, 02 Jul 2026 14:36:00 +0200

FW-60 Rückführung und Unterlagen

Sehr geehrte Frau Schlötterer,

wie besprochen erwarten wir bis 10. Juli eine Rückführung von 35.000,00 EUR auf die Betriebsmittellinie FW-60. Bitte verwenden Sie das Geschäftskonto der GmbH. Wir haben keine Zahlung von Frau Gundula Schlötterer angefordert. Nach Eingang wären vom derzeitigen Kapitalbetrag noch 17.000,00 EUR offen; die Schlussabrechnung der Zinsen folgt gesondert.

Eine vollständige Freigabe der Bürgschaft kann ich Ihnen heute nicht zusagen. Ich habe Frau Schlötterer lediglich gesagt, dass ihre Belastung mit einer Rückführung der gesicherten Forderung sinkt. Bitte leiten Sie diese E-Mail an sie weiter, falls im Familiengespräch etwas anderes angekommen ist.

Für die weitere Entscheidung benötigen wir die aktuelle offene Postenliste, die Kontenübersicht einschließlich der zweiten Bank und eine Darstellung der Hotelauftragskosten. Ein Auftragsbestand allein ist kein Nachweis der Zahlungseingänge.

Mit freundlichen Grüßen
Derya Aydin

Absender: Kettengrund Bank eG | Firmenkunden Fürth

An: Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

Datum: 14.07.2026

Stand der gesicherten Betriebsmittellinie

Sehr geehrte Frau Schlötterer,

am 10. Juli 2026 sind 35.000,00 EUR vom Geschäftskonto der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH auf die Linie FW-60 eingegangen. Die Kapitalinanspruchnahme vermindert sich dadurch von 52.000,00 EUR auf 17.000,00 EUR. Noch nicht abgerechnete Zinsen und zulässige Kosten bleiben in der Schlussabrechnung zu berücksichtigen.

Ihre Bürgschaft ist nicht vollständig erledigt. Sie besteht nach Maßgabe der Urkunde für die verbleibenden gesicherten Verbindlichkeiten fort. Die Originalurkunde wird deshalb nicht zurückgesandt. Eine darüber hinausgehende persönliche Haftung für andere Kredite begründet dieser Brief nicht.

Bis heute verzeichnen wir keine Zahlung von Ihnen persönlich auf die Linie. Bitte bewahren Sie dieses Schreiben zusammen mit der Bürgschaftsurkunde auf. Sollten Sie eine abweichende mündliche Auskunft erhalten haben, teilen Sie uns bitte Gesprächsdatum und Ansprechpartner mit.

Mit freundlichen Grüßen
Derya Aydin
Firmenkundenbetreuung

Absender: Leopold Haderlein
Gartenbogen 8, 90763 Fürth

An: Alina Kessel | Buchhaltung Faltenwurf

Datum: 17.07.2026

Notiz auf dem Umschlag mit zwei Auslagen

Alina,

hier sind die zwei Sachen, die Du noch wolltest. Die 4.800 Euro an den Schaumstofflieferanten habe ich am 3. Februar direkt von meinem Konto überwiesen. Die Rechnung war an die GmbH gerichtet, nicht an mich. Yara hatte gesagt, sie könne erst nach dem Messeauftrag zahlen. Ich habe damals ausdrücklich gesagt, die Firma soll mir das Geld spätestens Ende April zurückgeben. Einen Zins wollte ich nicht.

Die 286,40 Euro sind etwas anderes: mein Hotel und die Bahnfahrt für den Reparatureinsatz in Würzburg vom 7. und 8. Juli. Das habe ich vorgestreckt, weil die Firmenkarte nicht ging. Ich habe den Beleg am 9. Juli abgegeben; am 15. Juli kamen die 286,40 Euro. Die 4.800 kamen am selben Tag, aber mit einem eigenen Verwendungszweck.

Ich bin seit 2024 mit sieben Prozent beteiligt und arbeite weiter an der Werkbank. Ich habe keine Bankvollmacht. Im April wurde über 15 Prozent gesprochen, unterschrieben haben wir nichts. Bitte macht aus dem Entwurf keine vollzogene Änderung.

Leopold

Absender: Schaumwerk Quendler GmbH
Materialstraße 11, 97076 Würzburg

An: Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

Datum: 27.01.2026

Rechnung SQ26019 Schaumstoffplatten

Geliefert wurden 160 Schaumstoffplatten nach Zuschnittliste FW26011 für den Messeauftrag der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH. Rechnungsempfängerin und Vertragspartnerin ist die GmbH. Der Endpreis beträgt 4.800,00 EUR einschließlich Umsatzsteuer. Eine Aufteilung ergibt 4.033,61 EUR netto und 766,39 EUR Umsatzsteuer; die Rundung erfolgt auf den Rechnungsendbetrag.

Die Ware wurde am 27. Januar 2026 vollständig übergeben. Die Rechnung war am 3. Februar 2026 fällig. Eine persönliche Kaufbestellung Leopold Haderleins liegt nicht vor; er bestätigte lediglich den Wareneingang als Mitarbeiter der GmbH.

Zahlungsvermerk: Am 3. Februar gingen 4.800,00 EUR von Leopold Haderlein mit dem Verwendungszweck SQ26019 für Faltenwurf ein. Die Zahlung wurde auf die Forderung gegen die GmbH gebucht. Ein weiterer Zahlungsanspruch aus dieser Rechnung besteht nicht.

Der Lieferant hat keine Kenntnis von der internen Vereinbarung zwischen Haderlein und der GmbH. Insbesondere bestätigt dieser Beleg weder eine Schenkung Haderleins noch eine bestimmte Laufzeit einer etwaigen Erstattungsforderung.

Absender: Leopold Haderlein | Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH

An: Alina Kessel | Buchhaltung

Datum: 09.07.2026

Reisekosten Würzburg vom 7 und 8 Juli

Dienstreise zum Kunden Mainbogen Hotel, Reparatur von sechs Sitzpolstern. Abfahrt Fürth am 7. Juli, Rückkehr am 8. Juli 2026. Die Reise war durch Yara Schlötterer am 2. Juli freigegeben. Die Firmenkarte wurde beim Hotel nicht akzeptiert, deshalb zahlte Haderlein mit seiner privaten Karte.

Hotel einschließlich Frühstück: 164,00 EUR. Bahnfahrt Hin- und Rückfahrt: 122,40 EUR. Zusammen: 286,40 EUR. Eine zusätzliche Verpflegungspauschale wird mit dieser Abrechnung nicht beantragt. Die beiden Einzelquittungen wurden im Reisekostenordner abgelegt; deren Rechnungsnummern lauten MBH-260708-61 und DBR-260707-241.

Sachliche Prüfung durch Alina Kessel am 10. Juli: Reise und Beträge stimmen mit Auftrag und Belegen überein. Freigabe durch Yara am 13. Juli. Auszahlung am 15. Juli auf das gespeicherte Mitarbeiterkonto. Zwischen Einreichung und Auszahlung liegen sechs Kalendertage.

Die Erstattung der Schaumstoffrechnung über 4.800,00 EUR gehört nicht zu dieser Reisekostenabrechnung. Beide Vorgänge wurden getrennt gebucht.

Absender: Wendelbank eG | Geschäftskonto Faltenwurf Endziffern 6029

An: Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Yara Schlötterer | Geschäftsführerin
Polsterbogen 12, 90765 Fürth

Datum: 18.08.2026

Bestätigte Buchungen des Geschäftskontos

Die Kontoinhaberin hat eine Auswahl folgender Buchungen angefordert. Die Auswahl enthält nicht sämtliche Umsätze und nicht das Konto bei der Kettengrund Bank.

06.05.2024: Eingang 280.000,00 EUR von Gundula Schlötterer, Darlehen 02.05.2024. 16.05.2024: Ausgang 261.800,00 EUR an Textomat Anlagen GmbH, Rechnung T240-88. 17.06.2026: Eingang 154.700,00 EUR von Mainbogen Hotel GmbH, Abschlag Auftrag MH26003.

30.06.2026: Ausgang 80.000,00 EUR an Gundula Schlötterer, Teilrückzahlung Darlehen 02.05.2024. 10.07.2026: Ausgang 35.000,00 EUR an Kettengrund Bank eG, Rückführung FW-60. 15.07.2026: Ausgang 4.800,00 EUR an Leopold Haderlein, Erstattung SQ26019. 15.07.2026: Ausgang 286,40 EUR an Leopold Haderlein, Reisekosten Würzburg Juli.

Für die bezeichneten Buchungen sind bis zum 18. August 2026 keine Stornierungen erfasst. Die Auswahl erlaubt keine vollständige Ermittlung von Tages- oder Monatssalden. Sie trifft keine Aussage zu weiteren fälligen Verbindlichkeiten, Kreditlinien oder einer Zahlungsunfähigkeit. Die Belastung über 35.000,00 EUR ist eine Zahlung der GmbH und keine Zahlung der Bürgin.

Darlehen und Auslagen

Alina Kessel | Buchhaltung Faltenwurf | Stand 09.10.2026 | EUR

Konto	Auszahlung EUR	Rückzahlung EUR	Beleg	Rest EUR
Gundula Darlehen	280.000,00	80.000,00	04_Darlehensvertrag_Gundula.docx	200.000,00
Haderlein Material	4.800,00	4.800,00	14_Schaumstoffrechnung.pdf	-
Haderlein Reise	286,40	286,40	15_Reisekosten.pdf	-
Gesamt	**285.086,40**	**85.086,40**		**200.000,00**

Rekonstruktion nach getrennten Konten. Die beiden Haderlein-Zeilen werden nicht allein wegen der Bezeichnung Erstattung gleich eingeordnet. Bankrückführung FW-60 ist nicht Teil dieses Darlehenskontos und wird nicht nochmals auf Gundulas 280.000 EUR angerechnet.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

Betriebsmittellinie und Teilrückführung

Alina Kessel | Buchhaltung Faltenwurf | Stand 09.10.2026 | EUR

Position	Betrag EUR	Erläuterung
Kapital vor Zahlung	52.000,00	12_Bank_Bestaetigung.pdf
Zahlung am 10.07.2026	35.000,00	16_Kontoauszug_Auswahl.pdf
Bürgschaft Höchstbetrag	60.000,00	10_Bank_Buergschaft.pdf
Restkapital nach Zahlung	**17.000,00**	**Nur Kapital; Zinsen und Kosten nicht enthalten**

Die Restkapitalberechnung umfasst keine unbekannten Zinsen oder Kosten. 35.000 EUR wurden an die Bank gezahlt, nicht an Gundula. Der wirtschaftliche Zusammenhang mit der Bürgschaft ist getrennt zu prüfen; die Tabelle berechnet keinen Anfechtungsanspruch.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

Rechtsanwalt Dr. Ilja Fichtelmann
Insolvenzverwalter Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH
Spindelgasse 4, 90762 Fürth

Gundula Schlötterer
Tuchgasse 6, 90762 Fürth

12.10.2026

Darlehensrückzahlung Sicherheit und Bankrückführung

Sehr geehrte Frau Schlötterer,

ich bin zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Faltenwurf Polstermanufaktur GmbH bestellt. Nach den vorliegenden Bankunterlagen erhielten Sie am 30. Juni 2026 eine Teilrückzahlung von 80.000,00 EUR auf Ihr Darlehen. Ich fordere Sie zur Rückgewähr dieses Betrags auf und bitte um Stellungnahme bis zum 30. Oktober 2026. Ich prüfe den Vorgang insbesondere nach den Vorschriften über Gesellschafterdarlehen.

Daneben steht die Zahlung von 35.000,00 EUR an die Kettengrund Bank am 10. Juli 2026. Sie ist keine weitere Auszahlung auf Ihr Privatkonto. Nach der Bürgschaftsurkunde sicherten Sie jedoch die betreffende Betriebsmittellinie. Bitte übermitteln Sie mir den vollständigen Schriftverkehr zur Freigabe oder Herabsetzung Ihrer Haftung. Eine vollständige Erledigung der Bürgschaft lässt sich aus dem Brief vom 14. Juli gerade nicht entnehmen. Ein etwaiger Anspruch in diesem Zusammenhang muss gesondert begründet und gegen eine doppelte Befriedigung abgegrenzt werden.

Schließlich zeigen Sie Eigentum am Zuschneidetisch an. Bitte reichen Sie den Sicherungsvertrag, die Erwerbsrechnung, den Zahlungsnachweis und alle Angaben zum heutigen Maschinenbestand ein. Ich bestreite derzeit nicht den Abschluss des Schriftstücks; zu prüfen sind aber die Rechtsfolgen der Sicherung des Gesellschafterdarlehens und die Identität des bezeichneten Gegenstands. Bis zur Klärung wird die Maschine im Betrieb inventarisiert. Eine eigenmächtige Abholung ist nicht abgestimmt.

Ich fordere mit diesem Schreiben noch keinen pauschalen Gesamtbetrag von 115.000,00 EUR. Die Rückforderung der 80.000,00 EUR, die Bankzahlung und die Sicherheit sind drei getrennte Vorgänge. Auslagen des Herrn Haderlein sind nicht Gegenstand einer gegen Sie gerichteten Zahlungsforderung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ilja Fichtelmann
Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter

Von: Minna Eberlein <minna.eberlein@fichtelmann.example>

An: Leopold Haderlein <leopold.haderlein@gartenbogen.example>

Datum: Mon, 12 Oct 2026 13:25:00 +0200

Faltenwurf zwei Erstattungen vom 15 Juli

Sehr geehrter Herr Haderlein,

bitte erläutern Sie die beiden Erstattungen vom 15. Juli über 4.800,00 EUR und 286,40 EUR. Herr Dr. Fichtelmann bittet um die zugehörigen Belege sowie Ihre damalige Vereinbarung zur Erstattung. Ihre Beteiligung wird in der übergebenen Liste mit sieben Prozent angegeben. Bitte bestätigen Sie, ob dies auch am 3. Februar und am 15. Juli zutraf und ob Sie damals Geschäftsführer oder in anderer Weise zur Leitung der GmbH bestellt waren.

Uns liegt ein Entwurf über eine Beteiligung von 15 Prozent vor, aber kein Vollzugsnachweis. Wir möchten den Entwurf nicht als tatsächliche Änderung behandeln. Bitte beschreiben Sie auch, ob Sie das Material im eigenen Namen gekauft oder eine Rechnung der GmbH bezahlt haben.

Dieses Auskunftsersuchen enthält noch keine abschließende Zahlungsforderung. Bitte senden Sie die Antwort getrennt von der Korrespondenz der Familie Schlötterer. Ihre eigenen Angaben müssen erkennbar bleiben.

Freundliche Grüße
Minna Eberlein
Sachbearbeitung Insolvenzverwaltung

Von: Leopold Haderlein <leopold.haderlein@gartenbogen.example>

An: Minna Eberlein <minna.eberlein@fichtelmann.example>

Datum: Thu, 15 Oct 2026 18:40:00 +0200

Anlagen: 14_Schaumstoffrechnung.pdf, 15_Reisekosten.pdf

AW Faltenwurf zwei Erstattungen

Sehr geehrte Frau Eberlein,

es waren und sind sieben Prozent. Den neuen Entwurf habe ich nicht unterschrieben; einen Notartermin gab es nicht. Geschäftsführer war ich nie. Ich bestelle Material nach Freigabe, mache aber keine Finanzplanung und habe keinen Zugang zu den Bankkonten.

Die Schaumstoffrechnung ging an die Firma. Ich habe sie von meinem Privatkonto bezahlt, weil der Lieferant sonst die nächste Palette nicht freigeben wollte. Yara versprach die Erstattung nach dem Messeauftrag, spätestens Ende April. Es dauerte dann bis Juli. Die Reise war dagegen mein normaler beruflicher Einsatz. Ich habe die Quittungen am 9. Juli abgegeben und sechs Tage später das Geld bekommen.

Die beiden Vorgänge dürfen bitte nicht unter sonstige Familie zusammengefasst werden. Ich bin mit den Schlötterers nicht verwandt. Gundula kenne ich lange, aber sie hat mir nicht gesagt, welche Beträge sie von der Firma zurückbekam. Ich habe Ihnen den Belegumschlag und die beiden Abrechnungen nochmals beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Leopold Haderlein

Von: Mira Demir <mira.demir@textomat.example>

An: "Dr. Ilja Fichtelmann" <ilja.fichtelmann@fichtelmann.example>

Datum: Fri, 16 Oct 2026 10:08:00 +0200

TM240-0424-17 Typenschild und Service

Sehr geehrter Herr Dr. Fichtelmann,

am 22. Juli 2026 tauschte unser Techniker die Steuerung am vorhandenen Zuschneidetisch aus. Der mechanische Grundtisch blieb unverändert. Das neue Steuerungsmodul trägt eine eigene Seriennummer ST-2607-308. Diese Nummer darf nicht mit der Fabriknummer des gesamten Tisches verwechselt werden.

Das abgenutzte kleine Typenschild wurde durch ein gleichlautendes Schild TM240-0424-17 ersetzt. Die Maschine wurde nicht ausgetauscht und nicht nach Augsburg gebracht. Der Servicebericht enthält Fotos vor und nach der Reparatur; diese liegen noch in unserem Serviceticketsystem und wurden Ihnen bisher nicht übermittelt. Bitte sagen Sie, ob Sie sie benötigen.

Zu Sicherungsverträgen der Kundin kann ich nichts sagen. Unsere Kaufpreisforderung aus 2024 war vollständig bezahlt. Die Service-Rechnung vom Juli ist dagegen nach unserem System noch offen; sie ist ein anderer Vorgang.

Mit freundlichen Grüßen
Mira Demir
Textomat Anlagen GmbH

Absender: Privater Chat Gundula und Yara Schlötterer

An: Export von Gundula am 14.10.2026

Datum: 20.06.2026

Ausschnitt zur Rückzahlung

20.06.2026, 09:14 Gundula: Ich habe die Mail gelesen. Wenn die Steuer nicht gestundet ist, kannst Du sie doch nicht einfach aus der Liste nehmen.

09:18 Yara: Ich nehme nichts raus. Die Beraterin sollte anrufen. Ich weiß nicht, ob schon jemand erreicht wurde.

09:20 Gundula: Für meine 80.000 brauche ich eine klare Zusage. Ich kann noch zwei Tage warten, aber nicht zwei Monate.

09:26 Yara: Der Hotelabschlag ist auf dem Konto. Was nach Material und Löhnen übrig bleibt, rechnen wir Montag noch einmal durch.

09:31 Gundula: Der Tisch bleibt aber Sicherheit. Bitte unterschreibe nicht wieder etwas mit der Bank, das auch meinen Vertrag betrifft.

09:34 Yara: Das eine ist Dein Darlehen, das andere Deine Bürgschaft. Ich habe der Bank keine Sicherheit am Tisch versprochen.

Der Export enthält nur diese Nachrichten. Spätere Telefonate und gelöschte Einzelmitteilungen sind darin nicht enthalten.

Rechtsanwältin Amira Dörfler
Kanzlei Dörfler | Fadenweg 3, 90762 Fürth

Handakte Gundula Schlötterer

19.10.2026

Mandatsumfang und noch fehlende Unterlagen

1 Besprechung

Frau Schlötterer wurde am 19. Oktober allein beraten. Ihre Tochter und Herr Haderlein nahmen nicht teil. Das Mandat betrifft die gegen Gundula gerichtete Rückforderung, die angezeigte Maschinensicherheit und die persönliche Bürgschaft. Eine Vertretung der GmbH, der Geschäftsführerin oder Haderleins wurde nicht übernommen.

2 Unterlagenstand

Der Darlehensvertrag, die Sicherungsvereinbarung und die Bankbriefe liegen in lesbaren Kopien vor. Die Überweisung über 80.000,00 EUR ist durch die Bankauswahl belegt. Die Zahlung über 35.000,00 EUR ging unmittelbar von der GmbH an die Bank. Der aktuelle Gesamtstand der Bankforderung einschließlich Zinsen fehlt. Ebenso fehlt ein vollständiger Liquiditätsstatus der GmbH zum Juni und Juli. Ein Chat über Geldprobleme ersetzt diesen nicht.

3 Angaben der Mandantin

Gundula berichtet, sie habe ihre private Zwischenfinanzierung mit dem erhaltenen Geld abgelöst. Ein Privatkontoauszug hierzu wurde noch nicht vorgelegt. Sie hat nicht behauptet, die GmbH habe die Zahlung versehentlich geleistet. Die Informationsrechte aus dem Darlehensvertrag wurden nach ihrer Erinnerung nur unregelmäßig genutzt; einen unterschriebenen Rangrücktritt hat sie nicht gefunden.

4 Weiteres Vorgehen

Die rechtliche Prüfung wird für die drei Vorgänge getrennt erstellt. Vor einer abschließenden Antwort sind der fehlende Bankstand und die Unterlagen zur Maschinenidentität anzufordern. Die Antwortfrist des Verwalters wird intern auf den 27. Oktober zur Wiedervorlage notiert. Eine gerichtliche Frist ist aus den bisher vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Die Mandantin entscheidet nach Vorlage der Einschätzung über den freizugebenden Antwortbrief.

Amira Dörfler, Rechtsanwältin